

1500756-43.2021.8.26.0601

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA YUMI FURUKAWA HATA

Comarca: Socorro

Foro: Foro de Socorro

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADEMIR OLIVEIRA DO COUTO JÚNIOR

Denúncia a fls. 69/70

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA YUMI FURUKAWA HATA

ADEMIR OLIVEIRA DO COUTO JÚNIOR, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo pela suposta prática de fato previsto no artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Socorro

Foro de Socorro

1ª Vara

Praça Nove de Julho, 222, Socorro - SP - cep 13960-000

1500756-43.2021.8.26.0601 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500756-43.2021.8.26.0601

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADEMIR OLIVEIRA DO COUTO JÚNIOR

Denúncia a fls. 69/70

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA YUMI FURUKAWA HATA

ADEMIR OLIVEIRA DO COUTO JÚNIOR, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo pela suposta prática de fato previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Dados do processo: Audiência de custódia a fls. 39. Denúncia a fls. 69/70. Data dos fatos: 28.11.2021. Depósito a fls. 72. Convênio a fls. 38. JG A a fls. 73. Resposta à acusação a fls. 76/77. Recebimento da denúncia a fls. 87 (26.01.2022). Incineração a fls. 87. Audiência: 17.03.2022 - 17h. Notificação e citação a fls. 98 e 100. As partes debateram a causa em audiência.

É o relatório, fundamento e decido.

Deixo de determinar a instauração do incidente de verificação de dependência toxicológica, uma vez que diante do interrogatório não ficou verificado que ele possui a sua capacidade de entendimento ou de autodeterminação reduzida em razão do uso de substância psicoativa. Vale destacar que, em juízo, o réu compreendeu todas as perguntas que lhe foram dirigidas e portou-se de forma adequada, não havendo qualquer indício de inimputabilidade ou semi-imputabilidade.

Em que pesem o empenho e a combatividade da defesa, de rigor a procedência do pleito acusatório.

A materialidade da traficância está estampada no auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 07/10), auto de exibição e apreensão de quantia em dinheiro, celular e entorpecente (fls. 12/13), laudo de constatação preliminar e pelo laudo químico-toxicológico da apreensão de 23,6 gramas de cocaína (fls. 14 e 64/65), fotos a fls. 15 (entorpecente) e fls. 19 (réu), bem como foi confirmada pela prova oral colhida em audiência.

Quanto à autoria, as provas amealhadas demonstram, com a necessária segurança e certeza, que o réu estava traficando drogas.

A testemunha Gilmar Afonso Lemos afirmou que: estávamos em patrulhamento e nos deparamos com a moto e um veículo Vectra de cor escura em possível negociação. Decididos abordado e o Vectra empreendeu fugas, mas o motociclista se atrapalhou e veio ao solo. Fizemos busca pessoal em encontramos 16 papелotes de cocaína e perguntando, ele foi reconhecido por denúncias de tráfico em casa e delivery e ele falou que em Bairro da Pedra Branca tinha mais escondida na beira da estrada entre folhas e foram localizadas 33 papелotes da mesma substância. A droga estava embalada da mesma forma. Reconheço o réu aqui presente.

Abdo Jorge Miguel Filho testemunhou que: estava em patrulhamento pelo bairro e avistamos o réu próximo a um Vectra de cor prata em possível negociação. Ao ver a viatura, tentou fugir, mas acabou caindo e abordamos. Em revista pessoal, localizamos quantidade de drogas. Ele falou que tinha mais em outro local e fomos até lá e ele nos mostrou, era na beira de uma estrada. Encontramos mais uma quantidade de cocaína. Eram 33 porções. Reconheço o réu aqui presente, mas não o conhecia anteriormente.

O réu ADEMIR OLIVEIRA DO COUTO JÚNIOR, em juízo, confessou os fatos descritos na denúncia, afirmando que: Tenho 29 anos. Sou amasiado. Tenho 3 filhos (13, 10 e 6 anos). Estudei até 1o colegial. Trabalhava como servente. Ganhava R\$ 70,00 por dia. Já fui processado antes. Eu estava usando muita droga e o dinheiro do serviço não dava e partir. Eu tinha as 49 porções de cocaína, tanto comigo quanto na estrada. Não conhecia as testemunhas arroladas na inicial.

O réu confessou o delito e certo é que a prova oral confirma que o acusado estava traficando. Além das informações anônimas da prática de tráfico de drogas pelo réu, as testemunhas avistaram o acusado em uma moto conversando com o motorista de um veículo que estava estacionado próximo.

Ao avistar a viatura, o condutor do veículo deixou o local e o réu foi abordado. Com ele foram encontradas 16 porções de cocaína e a quantia de R\$ 122,00 em notas miúdas.

Além disto, o acusado informou ter mais droga e levou os guardas até as margens da Estrada da Pedra Branca, local em que localizaram mais 33 porções de cocaína, embaladas da mesma forma que a droga encontrada com o réu.

Saliento que não existe prova e nem alegação de qualquer fato que eventualmente pudesse sugerir eventual suspeição dos testemunhos de acusação e sobre a credibilidade dos testemunhos prestados é pacífico:

"PROVA CRIMINAL - Depoimentos de agentes policiais - Nulidade - Inocorrência - Depoimento que contribui como dado de prova, só podendo ser afastado quando ele se mostre indeciso ou pouco recordado dos fatos que estão sendo apurados - Recurso não provido O fato de a testemunha ser policial não significa, só por si, que sua palavra não deva ser acreditada. Ele presta depoimento sob compromisso, é por profissão auxiliar do juiz criminal e, em princípio, aparece desvestido de qualquer propósito de falsear a verdade e prejudicar quem quer que seja. Só pode ser desacreditado quando comete contradições ou explica os fatos de que participou de maneira confusa, com esquecimento de detalhes que normalmente nenhuma pessoa esqueceria. Em suma, sua contribuição como dado de prova só pode ser afastada quando ele se mostra indeciso ou pouco recordado dos fatos que estão sendo apurados". (Relator: Djalma Lofrano - Apelação Criminal n. 146.100-3 - São Paulo - 16.06.94).

"PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador". (Ap. Criminal n. 185.484-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 22.06.95 - V.U.)

Assim, de rigor a condenação dos acusados pela prática do delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei de Drogas. Passo, então, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Primeira fase: com fundamento no art. 59 do CP e diante da quantidade de droga apreendida e nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, fixo a pena em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Segunda fase: o réu é reincidente - fls. 39 (processo n 1500232-91.2019.8.26.0447 e execução n 0000267-57.2021.8.26.0447), mas confessou o delito, de forma que mantenho a pena-base como pena provisória.

Terceira fase: Não existem causas de aumento ou de diminuição da pena. Assim, fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento de pena: Em razão do delito praticado que é equiparado ao hediondo (art. 2º, da Lei 8.072/90), fixo o regime fechado como inicial para o cumprimento da pena do delito de tráfico (art. 2º, par. 1º, do mesmo diploma). Deixo de aplicar a detração levando em consideração o período de prisão provisória para a fixação do regime inicial de pena, pois o Juízo da Execução está melhor instrumentalizado para aferir a concessão da progressão, sendo que não é possível aferir o requisito subjetivo do comportamento carcerário do acusado nesta fase processual.

Substituição: Não há que se falar em substituição diante da quantidade de droga encontrada e considerando a primeira fase de fixação da pena, indefiro a substituição da pena privativa de liberdade.

Medida cautelar: Diante da cognição exauriente, reitero os termos da conversão da prisão em flagrante em preventiva e mantenho a prisão cautelar anteriormente decretada.

Pelo exposto, julgo procedente o pedido com o fim de condenar ADEMIR OLIVEIRA DO COUTO JÚNIOR à pena 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei n 11.343/06.

Recomende-se o condenado na prisão em que se encontra e oportunamente, expeça-se guia provisória de recolhimento/carta de guia, remetendo-se à Vara de Execução

competente. Após o trânsito em julgado, seja o seu nome lançado no rol dos culpados e oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para os fins previstos no artigo 15, III, da CF (suspensão dos direitos políticos).

Incineração das drogas já determinada a fls. 87.

Decreto o perdimento dos valores e objetos apreendidos em poder do réu (fls. 12/13 e 72), obtidos com o tráfico de drogas, com fundamento no art. 91, II, "b", do CP, e do art. 62 da Lei 11.343/06, com o depósito do valor em conta do FUNAD.

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal e do artigo 4º, §9º, a, da Lei Estadual n.º 11.608/03, condeno o acusado no pagamento das custas e despesas processuais, observando-se, todavia, a gratuidade de justiça concedida a fls. 73. Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão para fins do Convênio da Defensoria/OAB ao(à) procurador(a) nomeado(a) - fls. 38.

Oportunamente, arquivem-se os presentes autos, anotando-se a sua baixa no SAJ. Com as cautelas de praxe. Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Socorro, 17 de março de 2022.

FERNANDA YUMI FURUKAWA HATA
Juíza de Direito
(Assinatura Digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.